

【基本案情】

2016年1月至2018年7月，应某甲集团董事长黄某甲请托，被告人黄某利用担任某某银行资产管理部、机构业务部总经理的职务便利以及职权或地位形成的便利条件，直接或通过其他国家工作人员职务上的行为，为某甲集团进入某某银行理财资金投资于房地产行业准入客户名单等多个事项上提供帮助。2018年3月，为感谢及继续获得黄某为某甲集团提供帮助，黄某甲以邀请黄某入职某甲集团为由，并约定先以“安家费”的名义给予黄某3000万元，待其离职进入某甲集团工作后，再以“薪酬”的名义给予其钱款。

2018年3月23日，被告人黄某收受某甲集团以转账方式所送钱款3000万元。后黄某从某某银行辞职，并于2018年8月13日与某甲集团下属企业按照其与黄某甲的约定内容签订劳动合同，工资500万元/年(税后)，奖金500万元/年(税后)。黄某入职某甲集团后，继续为某甲集团融资等事项上提供帮助。

截至2022年3月13日被留置时，被告人黄某共收到某甲集团以“安家费”“奖金”“工资”(扣除合理报酬)等名义所送钱款共计4268余万元，某甲集团尚欠黄某“薪酬”1011余万元。综上，黄某收受某甲集团给予钱款共计5279余万元，其中1011余万元系未遂。

【案件焦点】

黄某在任某某银行资产管理部、机构业务部总经理时，利用职务上的便利为请托人谋取利益，离职后到黄某甲实际控制的相关公司担任企业高管，收取“安家费”及“工资”，是否可以认定受贿罪以及受贿金额如何认定。

【法院裁判要旨】

吉林省白城市中级人民法院经审理认为：被告人黄某在某某银行任职期间，利用其职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，直接或通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，直接或按约定在离职后非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪，应依法惩处。被告人黄某

受贿数额特别巨大，鉴于其如实供述所犯罪行并主动交代办案机关尚未掌握的部分犯罪事实，有坦白情节，认罪悔罪，积极退缴全部赃款，部分受贿系未遂，可依法从轻处罚。据此，以受贿罪判处被告人黄某有期徒刑十四年，并处罚金人民币400万元；扣押在案的受贿违法所得依法予以没收，上缴国库；继续追缴受贿未遂赃款。

一审宣判后，黄某提出上诉。

吉林省高级人民法院经审理认为：一审法院对上诉人黄某认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点在于黄某在任某某银行资产管理部、机构业务部总经理时，利用职务上的便利为请托人谋取利益，离职后到黄某甲实际控制的相关公司担任企业高管，收取“安家费”及“工资”，是否可以认定受贿罪以及受贿金额如何认定。

“政商旋转门”型受贿是指国家工作人员在职期间，利用其职务上的便利为请托人谋取利益，在离职后到请托人实际控制的相关公司担任工作，领取“工资”等财物。该类受贿之所以称之为“旋转门”，其本质表现为身份关系的公私转换，从而带来的“权钱交易”这一受贿犯罪的实质问题。这类犯罪的难点在于，国家工作人员在职期间，未收受请托人的财物；离职之后，收受请托人的财物存在因工作关系而产生的“工资”这一“合法”的权利外观。认定该类案件是否构成受贿罪，可从以下三点进行综合分析。

一、存在利用职务便利为他人谋取利益的行为

利用职务便利为他人谋取利益是受贿罪的基本构成要件。“政商旋转门”型受贿因其具有较强的隐蔽性，致使收受财物行为与其职务行为的对应关系并不明显。故应先判断，国家工作人员在职期间，是否存在利用职务便利为他人谋取利益的行为，以此作为存在“钱权交易”的认定前提。同时对被告人在职期间实施为他人谋取利益的行为时，是否存在受贿的故意，并不应成为影响认

定受贿罪的因素。由于“政商旋转门”型受贿收受财物与为他人谋利行为时间跨度较长，故被告人常以其为他人实施谋利行为时没有受贿的认识和故意进行辩解。对于受贿罪的故意应为认识到收受财物的行为是他人对自己职务行为的报酬。作为国家工作人员，在已经为他人谋取利益后，收受他人财物时，认识到该财物是对其曾经为他人谋取利益的报酬，即可肯定其谋取利益与收受财物的主观关联性，认定受贿的故意，时间跨度、身份转变不能对此造成影响。

黄某在职期间利用其银行资产管理部、机构业务部总经理职务便利多次为黄某甲谋取利益，满足受贿罪的基本构成要件之一。

二、离职后“收受财物”行为与离职前“谋取利益”行为具有较强的关联性

“旋转门”型受贿较一般型受贿，其特殊之处在于为他人谋利行为与收受财物行为横跨离退休前与离退休后，且谋取利益行为，不单单包括不法利益，还包括合法利益。故对于该类案件，应判断离职后收受财物的行为是否与离职前谋取利益具有较强的关联性。如被告人与请托人并不相识或仅因其所在单位与请托人及其相关单位有工作上的往来，被告人与请托人无过多交流，则关联性较弱。如被告人多次为请托人谋取利益，其私下个人交往较密切，则关联性较强。谋取正当利益，关联性较弱；谋求不正当利益，关联性较强。同时，由于该类案件通常表现为，在职期间谋取利益，在离、退休后收受财物，故多存在事前约定的情形。该约定包括明示与暗示，可通过言语约定、文字约定，也可通过具体行为表示。有明确约定的则关联性更强，未明确约定的关联性稍弱。对于关联性稍弱的情形，可通过退休后的收受财物是否高于行业薪资标准综合判断。

黄某在职期间多次为黄某甲谋取利益，其中部分谋取事项不符合某某银行相关规定。黄某与黄某甲离职前约定离职后到黄某甲实际控制的公司，并收取黄某甲3000万元“安家费”，可认定黄某离职后收受财物的行为与离职前谋取利益的行为具有较强的关联性。

三、存在领取远高于同岗位薪资标准的“工资”

“旋转门”型受贿，以从事具体工作、签订劳动合同来伪装合法的权利外

观。对此应重点审查被告人是否实际从事相关工作。如未实际从事相关工作，领取财物，则可直接认定受贿罪，受贿金额以约定“工资”计算。如实际从事相关工作，则应从其所处岗位、劳动时长、工作强度、创造价值等因素判断其所获财物是否远高于同岗位薪资标准，继而判断是否构成受贿罪。关于该种情况的受贿金额的认定，应从有利于被告人的角度，以其约定“工资”减去其所 在公司或行业同岗位或同级别的工资即扣除合理报酬，认定受贿数额更为妥当。

黄某入职黄某甲实际控制的公司后，负责融资条线，承担的是M3 级人员工作，应以M3 级人员工资标准发放工资，但实际以M2 级人员工资标准发放，其领取的财物，远高于同岗位薪资标准的工资。进而认定，被告人多收受的财物属于为他人谋取利益而收受他人的财物。

综上，对于“政商旋转门”型受贿的认定，应从被告人存在利用职务便利为他人谋取利益的行为、离职后“收受财物”行为与离职前“谋取利益”行为具有较强的关联性、存在领取远高于同岗位薪资标准的“工资”这三个因素综合考量。对于实际从事工作但领取远高于同岗位薪资标准的“工资”的情况，其受贿金额以其约定“工资”减去其所在公司或行业同岗位或同级别的工资即扣除合理报酬认定为宜。

编写人：吉林省高级人民法院 赵星天 崔佳明

着手实施受贿犯罪实行行为的认定标准

——马某受贿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省徐州市中级人民法院(2022)苏03刑初67号刑事判决书

2. 案由：受贿罪

【基本案情】

2005年至2021年，被告人马某利用担任某市交通局局长、某市副市长、某区党工委书记、管委会副主任、某市人大常委会副主任等职务上的便利，利用本人职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，收受安装公司实际控制人魏某某、江苏某科技集团有限公司总经理耿某某、江苏某市政工程有限公司实际控制人倪某某、房地产开发公司实际控制人余某某、时任某市旅游局局长、某镇党委书记、某市经济发展局局长方某等人送的现金、房产、车辆、购物卡等，共计折合1808.870032万元（其中未遂513.96万元），并为上述公司或个人在承揽工程项目、工程款支付、资金借贷等方面提供帮助。

【案件焦点】

在不动产受贿案件中，行受贿双方达成合意后，不动产未变更权属登记，行为人因客观原因未实际占有或控制该不动产，受贿犯罪形态如何认定。

【法院裁判要旨】

江苏省徐州市中级人民法院经审理认为：被告人马某身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益或者利用其职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪。

关于起诉书指控的受贿事实中被告人马某收受魏某某两套别墅未遂的事实能否认定问题。经查认为，（1）马某具有收受行贿人魏某某财物的主观故意。首先，马某在调查阶段供称，魏某某送给她两套别墅，一方面是感谢其对魏某某在工程项目承揽上提供帮助，另一方面是想和其维持好关系，希望通过其帮助承揽更多的工程项目。因为考虑到自己是领导干部，名下房产太多不合适，且容易被组织发现，所以没有过户到其名下。其次，马某在魏某某购买两套别墅前后多次与魏某某到宿迁看房，主动提出装修别墅，推荐宋某某负责装修，

并与魏某某一起商定装修方案，从魏某某处获取装修款现金并转交宋某某，自己出资50万元用于别墅装修。最后，2011年10月，马某同意收受魏某某送予的东户别墅，2021年下半年，马某同意收受魏某某送予的两套别墅。从马某与魏某某就两套别墅达成行受贿合意后至案发的较长时间里，马某从未向魏某某提出拒收或返还两套别墅的意思表示，马某上述客观行为亦能够反映出其具有收受两套别墅的主观故意。(2)行贿人魏某某具有将贿赂财物交付给马某的主观意愿。魏某某的证言称，其为感谢马某在工程项目承揽上提供的帮助才送给马某两套别墅。在马某提议装修时其就认为马某想让其把两套别墅都送给他，其也多次提出要将两套别墅都送给马某，并且在知道魏某某把西户别墅卖掉后，安排他把别墅买回来。其考虑到马某是领导干部，就想在他退休后再过户给他。2019年8月，魏某某将西户别墅卖给赵某江，后魏某某得知此事后训斥了魏某某并要求将西户别墅买回，魏某某于2020年1月6日将该别墅买回。基于上述事实及证据，能够证实魏某某对于向马某行贿的行为性质有明确认知，且具有将两套别墅交付给马某的主观意愿。(3)受贿罪侵犯的法益是国家工作人员的职务廉洁性，本罪着手的认定应以行为何时对国家工作人员职务廉洁性具有侵害的现实危险性为标准。本案中，马某利用职务便利为魏某某在工程项目承揽、工程款支付等方面提供了帮助；魏某某许诺送马某两套别墅，马某以明示的方式同意收受，此时行受贿合意就已达成，意味着该罪的法益受到侵害，具有现实危险性，应当认定为受贿行为的着手。根据二人的协商对涉案别墅进行了装修，因两套别墅尚未装修完毕即案发，导致马某尚未实际占有或者支配两套别墅，属于因意志以外的原因致犯罪实际结果没有发生，应当认定为受贿行为的着手实施。

被告人马某部分受贿犯罪行为，已经着手实施，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人另有坦白、认罪认罚、退缴全部违法所得等从轻或从宽处罚情节。据此，判决如下：

一、被告人马某犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币150万元；

二、被告人马某退缴的违法所得及扣押在案的涉案赃款赃物予以没收，上缴国库。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案主要争议焦点在于受贿人马某以明示方式同意收受请托人送予的两套价值313.96万元的别墅，一直没有变更权属登记，至案发时，别墅尚未装修完毕，受贿人未实际控制或占有别墅，受贿犯罪形态如何认定。针对该两套别墅的犯罪形态问题，形成两种不同的意见。

一种意见认为，该两套别墅应认定为犯罪预备。马某与魏某某就收受两套别墅仅是在口头上达成合意，行受贿双方达成了权钱交易的初步约定，是受贿犯意的表露，不能据此认定马某“着手”实施了受贿犯罪实行行为，其行为应认定为犯罪预备，不作为犯罪处理。

另一种意见认为，该两套别墅应认定为犯罪未遂。魏某某为了感谢马某在工程项目承揽上提供的帮助，提出送给马某两套别墅，马某明确表示同意收受，行受贿合意达成，受贿人的职务廉洁性所面临的侵害威胁即将变为现实侵害，法益受到侵害具有现实危险性，应当认定为受贿行为的“着